

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 3 ramadan 1419 - 22 décembre 1998

141^{ème} année

N° 102

Sommaire

Lois

Loi n° 98-103 du 18 décembre 1998 , portant ratification d'un accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements conclu le 20 octobre 1997 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française	2451
Loi n° 98-104 du 18 décembre 1998 , portant ratification d'un échange de lettres en date du 20 octobre 1997 entre la République Tunisienne et la République Française, concernant le règlement de la question des biens immobiliers français en Tunisie	2451
Loi n° 98-105 du 18 décembre 1998 , portant approbation d'une convention d'ouverture de crédit conclue le 21 juillet 1998 entre la République Tunisienne et l'agence française de développement pour le financement du programme de construction de logements sociaux	2451
Loi n° 98-106 du 18 décembre 1998 , relative aux mesures de sauvegarde à l'importation ..	2451
Loi n° 98-95 du 9 novembre 1998 , (rectificatif)	2454

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination d'un directeur	2455
---------------------------------	-------------

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un chef de service	2455
Cessation de fonctions d'un directeur	2455
Désignation d'une délégation spéciale (rectificatif)	2455
Mutation de délégués	2455

Ministère des Finances

Attribution d'une nouvelle spécialité à une recette des finances	2455
--	-------------

Ministère du Transport

Arrêté du ministre du transport du 17 décembre 1998, portant annulation des épreuves écrites du concours interne sur épreuves (spécialité électricité) pour le recrutement d'ingénieurs adjoints à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport	2455
Arrêté du ministre du transport du 17 décembre 1998, portant délégation de signature	2455

Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi

Désignation d'un membre de la commission consultative de la formation professionnelle privée	2456
--	------

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital Hédi Chaker de Sfax	2456
---	------

Ministère de l'Equipement et de l'Habitat

Nomination d'ingénieurs en chef	2456
---------------------------------------	------

Ministère des Communications

Nomination des membres du conseil d'administration de l'office national des postes	2456
--	------

Ministère du Commerce

Arrêté du ministre du commerce du 17 décembre 1998, relatif aux modalités de garantie spécifiques aux appareils d'équipements électroménagers et d'électronique grand public	2456
--	------

Ministère de l'Agriculture

Cessation de fonctions d'un coordinateur du pôle régional de recherche-développement agricole du centre ouest	2458
Arrêté du ministre de l'agriculture du 17 décembre 1998, portant homologation du plan de réaménagement foncier d'El Herri (première tranche) relevant du périmètre public irrigué de Medjez-El-Bab de la délégation de Medjez-El-Bab au gouvernorat de Béja	2458
Arrêté du ministre de l'agriculture du 17 décembre 1998, portant homologation du plan de réaménagement foncier d'El Kh'cheïnia relevant du périmètre public irrigué de Bou-Heurtma IV, de la délégation de Jendouba au gouvernorat de Jendouba	2458

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie

Situation générale décadaire de la banque centrale de Tunisie	2459
---	------

Ministère des Communications

Avis aux titulaires des comptes de la caisse d'épargne nationale de Tunisie	2462
---	------

Loi n° 98-103 du 18 décembre 1998, portant ratification d'un accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements conclu le 20 octobre 1997 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié l'accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, annexé à la présente loi et conclu à Paris le 20 octobre 1997, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 18 décembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 8 décembre 1998.

Loi n° 98-104 du 18 décembre 1998, portant ratification d'un échange de lettres en date du 20 octobre 1997 entre la République Tunisienne et la République Française, concernant le règlement de la question des biens immobiliers français en Tunisie (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié l'échange de lettres entre la République Tunisienne et la République Française en date du 20 octobre 1997, annexé à la présente loi et concernant le règlement de la question des biens immobiliers français en Tunisie.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 18 décembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 8 décembre 1998.

Loi n° 98-105 du 18 décembre 1998, portant approbation d'une convention d'ouverture de crédit conclue le 21 juillet 1998 entre la République Tunisienne et l'agence française de développement pour le financement du programme de construction de logements sociaux (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvée la convention d'ouverture de crédit annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 21 juillet 1998, entre la République Tunisienne et l'agence française de développement relative à l'octroi à l'Etat tunisien d'un prêt d'un montant de cent millions (100.000.000) de francs français pour le financement du programme de construction de logements sociaux.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 18 décembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 8 décembre 1998.

Loi n° 98-106 du 18 décembre 1998, relative aux mesures de sauvegarde à l'importation (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - La présente loi a pour objet d'établir les règles relatives aux mesures de sauvegarde et leur modalités d'application en vue de protéger les produits nationaux contre les importations massives susceptibles de créer des difficultés aux branches de production nationale, telles que prévues par l'article XIX du GATT de 1994 et l'accord de l'organisation mondiale du commerce relatif aux sauvegardes ratifiés par la loi n° 95-06 du 23 janvier 1995.

Chapitre premier

Dispositions communes

Art. 2- Les mesures de sauvegarde s'entendent des mesures prises pour prévenir ou éliminer un dommage grave causé à une branche de production nationale par des importations massives d'un produit similaire à son produit ou directement concurrent.

Les mesures de sauvegarde sont qualifiées de provisoires lorsqu'elles sont décidées conformément aux articles 22 et suivants.

Au sens de la présente loi on entend par :

- le dommage grave : une dégradation générale notable de la situation d'une branche de production nationale.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 novembre 1998.

- la menace du dommage grave : la situation où le dommage grave causé à la branche de production nationale devient imminent.

La détermination de l'existence d'une menace de dommage grave se fondera sur des faits, et non seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités.

- la branche de production nationale : l'ensemble des producteurs de produits similaires ou directement concurrents ou ceux dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents constituent une proportion majeure de la production nationale de ces produits.

Chapitre II

Des conditions d'application de mesures de sauvegarde

Art. 3 - Une mesure de sauvegarde ne peut être décidée que lorsqu'il aura été déterminé qu'un produit a été importé, quelle que soit la provenance, en quantités massives, dans l'absolu ou par rapport à la production nationale, et ce, de telle manière qu'il cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents.

Art. 4. - En vue de prendre une mesure de sauvegarde une enquête peut être ouverte à la suite d'une demande présentée au ministre chargé du commerce par la branche de production ou en son nom par les organismes professionnels ou les autres organismes concernés contenant les éléments de preuves concernant le dommage grave subi et la menace du dommage grave ainsi que le lien de causalité entre les importations en question et le dommage allégué.

Art. 5. - Nonobstant les dispositions de l'article 4, une enquête peut être ouverte, sans que le ministre chargé du commerce soit saisi par une demande de la branche de production nationale ou en son nom, lorsque le ministre chargé du commerce est en possession d'éléments de preuve suffisants quant à l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave à une branche de production nationale.

Chapitre III

De l'examen préliminaire, de l'enquête, des formes de mesures de sauvegarde et de leur durée

Section I

De l'examen préliminaire

Art. 6 - Lorsqu'il apparaît, après examen préliminaire effectué dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de réception de la demande visée à l'article 4 ou de la prise de décision indiquée à l'article 5 qu'il y a des éléments de preuve suffisants, concernant le dommage ou la menace du dommage à une branche de production nationale, le ministre chargé du commerce autorise l'ouverture d'une enquête et la publication d'un avis au Journal Officiel de la République Tunisienne et notifie l'ouverture de l'enquête au comité des sauvegardes de l'organisation mondiale du commerce.

Art. 7. - L'avis publié doit indiquer la nature du produit, le ou les pays concernés et doit contenir un résumé des informations reçues en précisant que toute information utile doit être communiquée au ministre chargé du commerce.

L'avis fixe également le délai dans lequel les parties concernées peuvent faire connaître leurs points de vue par écrit et fixe le délai dans lequel elles peuvent participer à des auditions éventuelles.

Section II

De l'enquête

Art. 8 - Les services chargés de l'enquête recherchent et vérifient toute information qu'ils jugent appropriée, obtenue auprès

des importateurs, commerçants, producteurs, associations et organismes concernés.

Art. 9. - S'il est démontré qu'il existe des raisons valables de procéder à des auditions des personnes physiques ou morales concernées avec les représentants des pays exportateurs dont les intérêts seraient affectés par les conclusions de l'enquête, le ministre chargé du commerce peut leur accorder ces auditions à condition qu'elles aient présenté une demande écrite à cet effet.

Art. 10. - S'il s'avère que les services chargés de l'enquête ne pourront obtenir les renseignements nécessaires dans les délais prévus ou qu'il y a entrave à l'enquête, celle-ci est menée sur la base des données disponibles.

Art. 11. - Les renseignements obtenus en application de la présente loi ne peuvent être exploités à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été demandés.

Les renseignements de nature confidentielle ou fournis à titre confidentiel doivent être traités comme tels et ne peuvent être divulgués sans l'autorisation écrite de la partie qui les aura fournis.

Toutefois, s'il apparaît qu'une telle demande n'est pas justifiée et si celui qui a fourni les renseignements refuse de les rendre publics ou d'autoriser leur divulgation intégrale ou sous forme de résumé, lesdits renseignements peuvent ne pas être pris en considération au cours de l'enquête sauf s'il est démontré, de manière convaincante, de sources appropriées, qu'ils sont corrects.

Art. 12. - L'enquête ouverte par le ministre chargé du commerce doit déterminer sur la base de preuves objectives, l'existence d'un lien de causalité entre l'accroissement des importations du produit considéré et le dommage grave ou la menace de dommage grave pour la branche de production nationale concernée.

Art. 13. - L'examen de l'évolution des importations et des conditions dans lesquelles elles s'effectuent, ainsi que l'examen du dommage grave qui en résulte pour les producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents se basent notamment sur :

- le volume des importations lorsque celles-ci se sont accrues de manière significative soit en quantité absolue soit par rapport à la production nationale.

- l'impact des importations pour les producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents.

- l'incidence pour les producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents de l'évolution de certains facteurs tels que, la production, l'utilisation des capacités, les stocks des produits concernés, les ventes, la part du marché, les prix, les bénéfices, le rendement des capitaux investis, le flux des liquidités et l'emploi.

Art. 14. - Nonobstant les dispositions de l'article 13, lorsqu'une menace de dommage grave est alléguée, les services chargés de l'enquête examinent si la menace alléguée risque de se transformer en dommage réel. A cet effet, ils peuvent tenir compte des éléments suivants :

- le taux d'accroissement des exportations vers la Tunisie.

- la capacité d'exportation du pays d'origine ou d'exportation telle qu'elle est actuellement ou le sera dans un avenir proche et la probabilité que cette capacité sera utilisée pour l'exportation à destination de la Tunisie.

Art. 15. - L'enquête doit être terminée dans un délai de neuf mois à partir de son ouverture. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai est prorogé de deux mois.

Au terme de l'enquête le ministre chargé du commerce informe le conseil national du commerce extérieur des résultats obtenus et des mesures envisagées.

Art. 16. - Après avis du conseil national du commerce extérieur, il peut être décidé soit :

- inopportune l'application de mesures de sauvegarde, et dans ce cas le ministre chargé du commerce, ordonne de classer le dossier.

soit :

- l'application de mesures de sauvegarde et dans ce cas il est procédé à la publication de l'arrêté d'institution de ces mesures au Journal Officiel de la République Tunisienne avec un rapport exposant les éléments de preuve recueillis durant l'enquête et les conclusions motivées auxquelles elle a abouti.

Le ministre chargé du commerce notifie au comité des sauvegardes de l'organisation mondiale du commerce la mise en application des mesures de sauvegarde. Cette notification doit préciser les éléments de preuve de l'existence du dommage grave ou d'une menace de dommage grave causé par un accroissement des importations du produit en cause ainsi que la mesure prise, la date de sa mise en application, sa durée et le calendrier de sa libéralisation progressive.

Art. 17. - Aucune mesure de sauvegarde ne sera appliquée à l'égard d'un produit originaire d'un pays en développement membre de l'organisation mondiale du commerce si sa part dans les importations du produit en question ne dépassera pas 3% à condition que les pays en développement membres de l'organisation mondiale du commerce dont la part des importations est inférieure à 3% ne contribuent pas collectivement pour plus de 9% aux importations totales du produit considéré.

Section III

Des formes de mesures de sauvegarde

Art. 18 - Les mesures de sauvegarde peuvent prendre la forme de restrictions quantitatives ou de majorations des droits de douane.

Art. 19. - Pour déterminer les quantités et/ou les valeurs d'importation d'un produit dont la mesure de sauvegarde consiste en l'établissement d'un contingent, il est tenu compte de :

- la moyenne des importations effectuées pendant les trois dernières années les plus représentatives et pour lesquelles des statistiques sont disponibles, sauf s'il est démontré qu'un niveau différent est nécessaire pour empêcher ou réparer un dommage grave.

- tout autres facteurs jugés pertinents.

Art. 20. - Lorsqu'il a été décidé de répartir un contingent entre plusieurs pays exportateurs, le ministre chargé du commerce peut entreprendre des consultations au sujet de la répartition avec les pays ayant des intérêts substantiels dans l'exportation dudit produit.

A défaut de l'application de cette méthode, le contingent est réparti entre les pays exportateurs en proportion de leurs parts respectives dans les importations réalisées pendant une période représentative précédente pour le produit en question, en tenant compte de tous les facteurs ayant pu ou pouvant affecter les échanges de ce produit.

Toutefois, il peut être dérogé à la méthode prévue à l'alinéa précédent en cas de dommage grave, si les importations originaires d'un ou de certains pays fournisseurs ont connu une augmentation disproportionnée par rapport à l'augmentation totale des importations du produit concerné, pendant une période représentative précédente.

Cette dérogation doit tenir compte de l'obligation de consultation dans le cadre du comité des sauvegardes de l'organisation mondiale du commerce.

Art. 21. - Nonobstant les dispositions de l'article 20, l'importation des produits faisant l'objet d'un contingent est soumise à l'autorisation du ministre chargé du commerce.

Art. 22. - Des mesures de sauvegarde provisoires consistant en des majorations des droits de douane peuvent être prises, après avis du conseil national du commerce extérieur, et conformément à la législation en vigueur dans les conditions ci-après :

- lorsque des circonstances critiques, où tout délai entraînerait un tort difficilement réparable, rendent nécessaire une mesure immédiate.

- lorsqu'il a été déterminé à titre préliminaire qu'il existe des éléments de preuve suffisants selon lesquels, un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.

Avant d'appliquer la mesure de sauvegarde provisoire, le ministre chargé du commerce procède à sa notification au comité des sauvegardes de l'organisation mondiale du commerce.

- pendant l'application des mesures de sauvegarde provisoire l'enquête doit être poursuivie indépendamment de la durée de ces mesures.

Art. 23. - Le montant au titre de la majoration des droits de douane perçus en application d'une mesure de sauvegarde provisoire est remboursée lorsque le ministre chargé du commerce décide au terme de l'enquête et après avis du conseil national du commerce extérieur que ces droits n'auraient pas dû être appliqués pour absence de dommage grave ou de menace de dommage grave.

Art. 24. - Le ministre des finances procède au remboursement de ce montant sur décision du ministre chargé du commerce visée à l'article 23 de la présente loi.

Art. 25. - Dès la prise de la mesure de sauvegarde, le ministre chargé du commerce procède à des consultations avec les pays concernés pour leur compenser les effets défavorables sur leurs échanges commerciaux, conformément aux dispositions de l'accord de l'organisation mondiale du commerce sur les sauvegardes.

Section IV

De la durée d'application de mesures de sauvegarde

Art. 26 - La période d'application des mesures de sauvegarde, y compris les mesures provisoires ne doit pas dépasser quatre ans.

Aucune mesure de sauvegarde provisoire ne peut excéder une période de deux cents jours.

Toutefois, lorsqu'il s'avère nécessaire de maintenir une mesure de sauvegarde pour prévenir ou réparer un dommage grave et qu'il existe des éléments de preuve que la branche de production procède à des ajustements, il peut être décidé, après avis du conseil national du commerce extérieur, la prorogation de la période d'application de la mesure de sauvegarde, et ce en fonction des résultats d'une nouvelle enquête effectuée selon les règles prévues au chapitre III de la présente loi.

La période d'application de la mesure de sauvegarde, y compris la prorogation ne doit pas dépasser dix ans.

Art. 27. - Lorsqu'une mesure de sauvegarde dont la période dépasse un an a été prise, elle doit être progressivement libéralisée à intervalles réguliers, pendant sa période d'application, afin de faciliter l'ajustement au niveau de la branche de production concernée.

Lorsque la durée de cette mesure dépasse trois ans, elle doit être réexaminée au plus tard au milieu de sa période d'application.

Tout réexamen d'une mesure de sauvegarde doit être effectué selon les procédures prévues au chapitre III de la présente loi.

Art. 28 - Aucune mesure de sauvegarde ne peut être appliquée de nouveau à l'importation d'un produit qui a fait l'objet d'une mesure de sauvegarde précédente au titre de la présente loi, et ce pendant une période égale à la moitié de la durée d'application de la mesure de sauvegarde précédente à condition, que la période de non application soit d'au moins deux ans.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, une mesure de sauvegarde à l'importation d'un produit pourra être appliquée de nouveau, pour une période ne dépassant pas 180 jours, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- si un an au moins s'est écoulé depuis la date d'introduction d'une mesure de sauvegarde à l'importation de ce produit,
- si une telle mesure de sauvegarde n'a pas été appliquée au même produit plus de deux fois au cours de la période de cinq ans ayant précédé immédiatement la date d'introduction de la mesure.

Art. 29. - Le ministre chargé du commerce procède à la publication des mesures de sauvegarde provisoires, initiales ou renouvelées au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Chapitre IV

Dispositions diverses

Art. 30 - Lorsqu'il s'avère que l'évolution des importations d'un produit menace de causer un dommage aux producteurs nationaux, l'importation de ce produit peut être soumise à une surveillance préalable conformément aux procédures fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.

Art. 31. - Nonobstant les dispositions de la présente loi qui comporte la procédure d'enquête en vue de la détermination de l'existence d'un lien de causalité entre l'accroissement des

importations du produit considéré et le dommage grave ou la menace du dommage grave pour une branche de production nationale, une mesure de sauvegarde spéciale peut être prise conformément à l'article 5 de l'accord de l'organisation mondiale du commerce sur l'agriculture à l'importation des produits agricoles.

Art. 32. - L'examen des informations fournies et des enquêtes est effectué par les agents du ministère chargé du commerce ou tous autres agents dûment habilités à cet effet. Ces agents peuvent effectuer des visites, procéder à des examens et des investigations sur les lieux de travail et de production appartenant aux personnes physiques ou morales et sont tenus au secret professionnel et leur sont applicables les dispositions de l'article 254 du code pénal.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 18 décembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

RECTIFICATIF

Loi n° 98-95 du 9 novembre 1998.

Lire :

Les dettes hypothécaires grevant le bien commun ne sont pas considérées comme telles, à moins qu'elles ne remplissent les conditions prévues aux deux paragraphes précités et celles du titre IV de cette loi.

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATION

Par décret n° 98-2503 du 17 décembre 1998.

Madame Boutheina Gribaâ née Hattab, documentaliste, est chargée des fonctions de directeur de la planification et de l'évaluation à la direction générale des programmes, de la planification et du développement des ressources humaines, aux services relevant du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires de la femme et de la famille.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 98-2505 du 17 décembre 1998.

Monsieur Mohamed Tekali, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des travaux des chaussées et de l'éclairage à la sous-direction technique à la commune de Kélibia.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 98-2504 du 17 décembre 1998.

Monsieur Mohamed Kalboussi, administrateur conseiller du service social, est déchargé des fonctions de directeur des affaires administratives générales à la commune de la Goulette à compter du 1er décembre 1998.

RECTIFICATIF

Au JORT n° 92 du 17 novembre 1998.

Décret n° 2190 du 14 novembre 1998 relatif à la dissolution du conseil municipal de Carthage du gouvernorat de Tunis et à la désignation d'une délégation spéciale.

Au lieu de : Lazhar Trabelsi.

Lire : Nozha Trabelsi.

Le reste demeure sans changement.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 17 décembre 1998.

Messieurs les délégués ci-après cités sont mutés en leurs mêmes fonctions à compter du 12 novembre 1998 :

- Rafik Ghorbel délégué de Carthage gouvernorat de Tunis à la délégation d'El Bouhaira du même gouvernorat,

- Hédi Magroun délégué d'El Bouhaira gouvernorat de Tunis à la délégation de Carthage du même gouvernorat.

MINISTERE DES FINANCES

RECETTE DES FINANCES

Par arrêté du ministre des finances du 17 décembre 1998.

La recette des finances à Moularès est chargée à compter du 12 novembre 1998 de la débite des produits monopolisés.

MINISTERE DU TRANSPORT

Arrêté du ministre du transport du 17 décembre 1998, portant annulation des épreuves écrites du concours interne sur épreuves (spécialité électricité) pour le recrutement d'ingénieurs adjoints à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 95-322 du 20 février 1995,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 14 août 1997, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs adjoints au ministère du transport et aux établissements publics à caractère administratif qui lui sont rattachés (J.O.R.T n° 70 du 2 septembre 1997),

Vu l'arrêté du ministre du transport du 10 juillet 1998, portant ouverture des deux concours interne et externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs adjoints à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport (J.O.R.T n° 57 du 17 juillet 1998),

Arrête :

Article premier. - Sont annulés toutes les épreuves du concours interne sur épreuves (spécialité électricité) pour le recrutement d'ingénieurs adjoints à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport, qui se sont déroulées le 31 octobre 1998 et jours suivants à Tunis.

Art. 2. - Les épreuves écrites du concours interne (spécialité électricité), seront repassées uniquement par les candidats qui ont participé au concours susvisé à l'article premier et ce le 29 janvier 1999 et jour suivants à Tunis.

Art. 3. - Tous les candidats concernés seront convoqués à titre individuel pour repasser les épreuves écrites du concours susvisé dans un délai d'un mois avant son déroulement.

Tunis, le 17 décembre 1998.

Le Ministre du Transport

Houssine Chouk

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre du transport du 17 décembre 1998, portant délégation de signature.

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-86 du 14 janvier 1991, portant organisation des services centraux du ministère du transport,

Vu le décret n° 96-894 du 24 avril 1996, chargeant Monsieur Abdelaziz Chniti, administrateur, des fonctions de chef de service de la gestion des ressources humaines à la direction des affaires administratives et financières au ministère du transport,

Vu le décret n° 97-1964 du 11 octobre 1997, portant nomination du ministre du transport,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelaziz Chniti, administrateur, et chef de service de la gestion des ressources humaines à la direction des affaires administratives et financières au ministère du transport, est habilité à signer par délégation du ministre du transport tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 décembre 1998.

Le Ministre du Transport

Houssine Chouk

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

NOMINATION

Par arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 17 décembre 1998.

Conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 93-2124 du 25 octobre 1993, est désigné, pour une durée de deux ans, en qualité de membre de la commission consultative de la formation professionnelle privée, Monsieur Mohamed Rekik, représentant le centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par arrêté du ministre de la santé publique du 17 décembre 1998.

Monsieur Kamel Omran, est nommé membre au conseil d'administration de l'hôpital Hédi Chaker de Sfax, représentant le ministère des affaires sociales, en remplacement de Monsieur Ali Bel Haj.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

NOMINATIONS

Par décret n° 98-2506 du 17 décembre 1998.

Sont nommés dans le grade d'ingénieur en chef, les ingénieurs principaux dont les noms suivent :

- Mohamed Chokri Ben Younes,
- Kamel Charaâbi,
- Mohamed Selmene,
- Hedi Yekhllef,
- Salah Mejri.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATIONS

Par arrêté des ministres des communications et du développement économique du 17 décembre 1998.

Sont nommés membres du conseil d'administration de l'office national des postes, les personnes dont les noms suivent :

- Monsieur Mohamed Hedi Touati, représentant du Premier ministère,
- Monsieur Hassen Selim, représentant du ministère de l'intérieur,
- Monsieur Adel Saïdene, représentant du ministère des finances,
- Monsieur Hamadi Belhadj Aïssa, représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
- Monsieur Rejeb Khouaja, représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat,
- Monsieur Fethi Larbi, représentant du ministère des communications,
- Madame Saïda Hchicha, représentante du ministère du commerce,
- Monsieur Youssef Bouhlef, représentant du ministère du développement économique,
- Monsieur Belgacem El Borji, représentant de la banque centrale de Tunisie,
- Monsieur Ahmed Mahjoub, représentant de l'office national des télécommunications.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du ministre du commerce du 17 décembre 1998, relatif aux modalités de garantie spécifique aux appareils d'équipements électroménagers et d'électronique grand public.

Le ministre du commerce,

Vu le décret du 15 décembre 1906 portant promulgation du code des obligations et contrats,

Vu la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur et notamment son article 17,

Arrête :

Article. premier. - Le présent arrêté fixe les modalités de garantie spécifique aux appareils d'équipements électroménagers et d'électronique grand public.

Art. 2. - La garantie consiste à la remise du vendeur à l'acheteur un écrit appelé "contrat de garantie" par lequel le fabricant ou le vendeur s'engage à remettre en état, ou à remplacer ou à rembourser l'appareil vendu si un défaut apparaît pendant la période de garantie.

Art. 3. - La présentation des contrats de garantie mentionnés à l'article 2 doit être conforme au modèle de contrat annexé au présent arrêté et dont toutes les rubriques doivent être remplies.

Les contrats de garanties ne doivent pas contenir de clauses pouvant présenter un caractère abusif ou les subordonnant à certaines conditions notamment celles relatives à l'exclusion de certains défauts ou la limitation de la période de garantie légale ou l'exigence d'une seule forme de remplacement, de réparation ou de remboursement du prix de l'appareil défectueux.

Art. 4. - La garantie prend effet à la date d'établissement et de signature du contrat de garantie de la part de l'acheteur et du vendeur avec l'obligation de son estampillage par le cachet du vendeur.

Le vendeur devra intervenir pour la réparation de l'appareil dans un délai ne dépassant pas 15 jours si un défaut apparaît.

Art. 5. - La garantie ne s'applique qu'aux appareils neufs. Toutefois, les articles faisant l'objet de ventes de liquidation pourraient être exclus du champ d'application de la garantie.

Art. 6. - Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est constatée conformément à la réglementation en vigueur notamment la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur.

Art. 7. - Le présent arrêté entrera en vigueur dès sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 décembre 1998.

Le Ministre du Commerce

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

ANNEXE

Contrat de garantie spécifique aux appareils d'équipements électroménagers et d'électronique grand public

Préalablement à la signature du bon de commande, le vendeur devra indiquer à l'acheteur les installations nécessaires pour assurer le branchement de l'appareil dans les règles de l'art.

Article. premier. - Référence de l'appareil :

- Nature :

- Type :

- Marque :

- N° de série :

N° et date du bon de commande ou de la facture :

Le vendeur est tenu de fournir une marchandise conforme à la commande et doit veiller à la conformité du n° de série (en présence de l'acheteur).

Art. 2. - Livraison (sous la responsabilité du vendeur) :

A domicile oui ☐ non ☐

Gratuite oui ☐ non ☐

Art. 3. - Mise en service :

Par le vendeur oui ☐ non ☐

Gratuite oui ☐ non ☐

Si payante coût :

Délai de mise en service :

La mise en service comprend :

- la vérification du bon fonctionnement de l'appareil et si nécessaire de l'installation,

- l'explication de l'utilisation,

- la remise de la notice technique d'utilisation en **langue arabe obligatoirement** et au choix dans une autre langue (français ou anglais).

L'acheteur qui préfère mettre lui-même l'appareil en service le fait sous sa propre responsabilité.

Art. 4. - Prise en charge des contrats de garantie :

En cas de défauts apparents ou cachés lors de la mise en service, le vendeur procèdera selon le choix de l'acheteur :

- soit à la réparation gratuite de l'appareil, y compris les frais de main d'œuvre et de déplacement au lieu de la mise en service de l'appareil,

- soit à son remplacement ou le remboursement de son prix,

- et l'indemnisation du dommage causé par le défaut de l'appareil,

* Dans le cas où la réparation de l'appareil est impossible pendant la durée de la garantie, et/ou dans le cas où l'appareil n'est plus fabriqué ou commercialisé sur le marché, le vendeur rembourserait le prix d'un appareil neuf de valeur identique avec abattement vétusté, compte tenu de l'âge de l'appareil sous déduction des sommes forfaitaires ci-après :

- au cours des 6 premiers mois à dater de la vente de livraison : vétusté néant,

- au cours du 7ème au 12ème mois inclus : prix valeur à neuf : à déduire 10%,

- au cours du 13ème au 18ème mois inclus : prix valeur à neuf : à déduire 20%,

- au cours du 19ème au 24ème mois inclus : prix valeur à neuf : à déduire 30%.

Art. 5. - Litiges éventuels :

En cas de difficultés dans l'application du présent contrat, l'acheteur a la possibilité, avant d'engager toute action en justice, de rechercher une solution à l'amiable notamment avec l'aide :

- de l'organisation de la défense du consommateur,

- de la chambre syndicale concernée,

- des services du ministère du commerce.

La recherche d'une solution à l'amiable ne doit pas être en contradiction avec l'article 653 du code des obligations et contrats et ne doit pas dépasser le délai de la garantie contractuelle.

Il est aussi rappelé que le respect des dispositions du présent contrat relatives à la garantie contractuelle suppose :

- que l'acheteur honore ses engagements financiers envers le vendeur,

- que l'acheteur utilise l'appareil de façon normale (conformément à la notice d'utilisation),

- que pour les opérations nécessitant une haute technicité, aucun tiers non agréé par le vendeur ou le constructeur n'intervienne pour réparation sur l'appareil.

Fait à le/...../.....

VENDEUR

ACHETEUR

Cachet du vendeur (Nom et Adresse)

Nom :

Signature

Adresse :

Signature (à faire précéder de la mention Lu et Approuvé)

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 98-2507 du 17 décembre 1998.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohsen Boubaker, Maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole en sa qualité de coordinateur du pôle régional de recherche-développement agricole du centre-ouest relevant de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles et ce, à compter du 3 octobre 1998.

Arrêté du ministre de l'agriculture du 17 décembre 1998, portant homologation du plan de réaménagement foncier d'El Herri (première tranche) relevant du périmètre public irrigué de Medjez-El-Bab de la délégation de Medjez-El-Bab au gouvernement de Béja.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 77-628 du 1er août 1977, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans les périmètres publics irrigués, modifié par le décret n° 78-813 du 1er septembre 1978,

Vu le décret n° 81-1014 du 10 août 1981, portant création d'un périmètre public irrigué à Medjez-El-Bab,

Vu le décret n° 90-2199 du 25 décembre 1990, portant révision des limites du périmètre public irrigué de Medjez-El-Bab,

Vu l'arrêté du 7 novembre 1981, portant ouverture d'une zone de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Medjez-El-Bab,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans les périmètres publics irrigués réunie au siège du gouvernement de Béja le 24 juin 1997,

Arrête :

Article premier. - Est homologué le plan de réaménagement foncier d'El Herri (première tranche) relevant du périmètre public irrigué de Medjez-El-Bab de la délégation de Medjez-El-Bab au gouvernement de Béja et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature

portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Le président directeur général de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 décembre 1998.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'agriculture du 17 décembre 1998, portant homologation du plan de réaménagement foncier d'El Kh'cheinia relevant du périmètre public irrigué de Bou-Heurtma IV, de la délégation de Jendouba au gouvernement de Jendouba.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 77-628 du 1er août 1977, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans les périmètres publics irrigués, modifié par le décret n° 78-813 du 1er septembre 1978,

Vu le décret n° 81-841 du 18 juin 1981, portant création d'un périmètre public irrigué à Bou-Heurtma IV,

Vu l'arrêté du 26 septembre 1981, portant ouverture d'une zone de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Bou-Heurtma IV,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans les périmètres publics irrigués réunie au siège du gouvernement de Jendouba le 5 janvier 1996,

Arrête :

Article premier. - Est homologué le plan de réaménagement foncier d'El-Kh'cheinia relevant du périmètre public irrigué de Bou-Heurtma IV, de la délégation de Jendouba au gouvernement de Jendouba et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Le président directeur général de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 décembre 1998.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 31 OCTOBRE 1998

A C T I F

Encaisse-or	4 388 942,594
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 792,500
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	13 610 603,908
Avoirs en devises	2 044 808 199,379
Comptes de coopération économique	271 297 392,248
Compte courant postal	4 870 964,323
Créances achetées ferme	887 960 333,333
Effets en pension	92 500 000,000
Effets et chèques en cours de recouvrement	34 058 944,122
Effets à l'encaissement	25 512 008,426
Avance permanente à l'Etat	25 000 000,000
Avance remboursable à l'Etat	5 500 000,000
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	336 003 044,347
Portefeuille-titres	21 251 975,655
Immobilisations	14 612 382,051
Débiteurs divers	43 598 291,065
Comptes d'ordre et à régulariser	56 355 392,468

3 883 700 266,419

P A S S I F

Billets et monnaies en circulation	1 725 216 966,493
Comptes courants des banques et des établis. financiers	128 947 116,367
Comptes du Gouvernement	568 049 121,224
Allocations de droits de tirage spéciaux	51 986 250,151
Interventions sur le marché monétaire	7 000 000,000
Autres engagements à vue et à terme	733 981 274,317
Déposants d'effets à l'encaissement	28 187 198,255
Comptes de coopération économique	282 363 130,411
Provisions	71 977 761,542
Réserve spéciale	16 816 905,082
Réserve légale	3 000 000,000
Report à nouveau	341 850,594
Capital	6 000 000,000
Créditeurs divers	50 395 951,965
Comptes d'ordre et à régulariser	209 436 740,018

3 883 700 266,419

A C T I F

Encaisse-or	4 388 942,594
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 792,500
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	11 565 690,456
Avoirs en devises	2 034 217 893,102
Comptes de coopération économique	270 045 840,151
Compte courant postal	4 825 767,717
Interventions sur le marché monétaire	85 000 000,000
Créances achetées ferme	887 960 333,333
Effets en pension	92 500 000,000
Effets et chèques en cours de recouvrement	14 285 126,349
Effets à l'encaissement	23 700 324,146
Avance permanente à l'Etat	25 000 000,000
Avance remboursable à l'Etat	5 500 000,000
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	336 003 044,347
Portefeuille-titres	21 251 975,655
Immobilisations	14 612 382,051
Débiteurs divers	43 597 843,315
Comptes d'ordre et à régulariser	61 560 334,763
	3 938 387 290,479

P A S S I F

Billets et monnaies en circulation	1 716 374 394,280
Comptes courants des banques et des établis. financiers	175 472 741,955
Comptes du Gouvernement	601 739 813,450
Allocations de droits de tirage spéciaux	51 986 250,151
Autres engagements à vue et à terme	722 745 855,482
Déposants d'effets à l'encaissement	26 394 355,057
Comptes de coopération économique	281 111 578,314
Provisions	71 977 761,542
Réserve spéciale	16 816 905,082
Réserve légale	3 000 000,000
Report à nouveau	341 850,594
Capital	6 000 000,000
Créditeurs divers	51 053 782,668
Comptes d'ordre et à régulariser	213 372 001,904
	3 938 387 290,479

A C T I F

Encaisse-or	4 388 942,594
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 792,500
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	18 723 829,556
Avoirs en devises	2 066 126 826,077
Comptes de coopération économique	270 045 840,151
Compte courant postal	4 949 769,424
Créances achetées ferme	887 960 333,333
Effets en pension	92 500 000,000
Effets et chèques en cours de recouvrement	7 662 689,023
Effets à l'encaissement	24 591 693,677
Avance permanente à l'Etat	25 000 000,000
Avance remboursable à l'Etat	5 500 000,000
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	336 003 044,347
Portefeuille-titres	21 251 975,655
Immobilisations	14 628 775,762
Débiteurs divers	43 597 216,465
Comptes d'ordre et à régulariser	61 731 521,892

3 887 034 250,456

P A S S I F

Billets et monnaies en circulation	1 673 409 964,741
Comptes courants des banques et des établis. financiers	153 157 672,652
Comptes du Gouvernement	525 772 849,108
Allocations de droits de tirage spéciaux	51 986 250,151
Interventions sur le marché monétaire	45 000 000,000
Autres engagements à vue et à terme	769 242 198,774
Déposants d'effets à l'encaissement	26 707 138,229
Comptes de coopération économique	281 111 578,314
Provisions	71 977 761,542
Réserve spéciale	16 816 905,082
Réserve légale	3 000 000,000
Report à nouveau	341 850,594
Capital	6 000 000,000
Créditeurs divers	51 171 963,637
Comptes d'ordre et à régulariser	211 338 117,632

3 887 034 250,456

**Avis aux épargnants auprès
de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne
titulaires des comptes atteints par la prescription de 15 ans**

Le ministère des communications, en application de l'article 16 (nouveau) du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des livrets d'épargne ouverts auprès de la CENT demeurés inactifs depuis le 31 décembre 1981 et 1982, que des lettres recommandées avec accusé de réception leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription frappant les livrets n'ayant enregistré aucune opération (versement, remboursement, inscription d'intérêts) depuis plus de 15 ans.

Un délai de six mois expirant le 31 décembre 1998 leur est donné pour réactiver leur compte; passé ce délai et à défaut de réactivation, les sommes inscrites sur les livrets susvisés seront frappées de prescription.

Il est signalé que les listes relatives aux comptes prescriptibles peuvent être consultées par les intéressés auprès du Centre Directeur de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne, 30, avenue de Carthage, Tunis.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité ISSN.0330.7921 *Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.*